

某则认为，小区内有两台水泵机，交互搬迁不会影响业主用水，水泵房的选址初步已在相关部门组织下选定在水泵房的外面角落，该角落上方是停车场或其他公共区域，在此安装不影响任何业主，迁移改造的费用应当从维修基金中支出。

【案件焦点】

1. 如何确定本案噪声污染侵权的主体；2. 原告请求的精神损害抚慰金、鉴定费是否应得到支持。

【法院裁判要旨】

广东省河源市源城区人民法院经审理认为：关于焦点一。被告某实业公司作为案涉小区的开发商，对其开发建造的住宅建筑及配套设施负有保障责任，保证其所选定的水泵房位置不对业主产生噪声污染，并承担水泵房产生噪声污染后的隔音降噪义务，故某实业公司为噪声污染的侵权主体。而被告某物业公司作为物业管理人，仅负有对水泵房进行维护与管理的义务，对于水泵房产生的噪声在管理上无过错，并非噪声污染的侵权主体，无须承担相应法律责任。

关于焦点二。某实业公司作为噪声污染的侵权主体，应对原告戴某某房屋楼下的水泵设备进行整改，彻底结束噪声侵害。但案涉水泵房的搬迁存在客观困难，彻底结束噪声侵害存在现实不能，应采取隔声降噪措施将原告房屋的环境噪声降至《社会生活环境噪声排放标准》规定的标准限值35分贝以下。戴某某自2019年年底入住以来，案涉水泵房持续不断产生超过标准值的低频噪声，对戴某某的正常生活作息造成了持续性的干扰和影响，已严重影响戴某某的生活安宁的环境权益，造成戴某某精神痛苦。根据案涉噪声污染的实际情况，法院酌定由某实业公司赔偿戴某某精神损害抚慰金5000元。鉴定费1500元是

戴某某为维护自身权益，对某实业公司建设的水泵房产生的噪声是否超过规定的排放限值进行鉴定而产生，应由某实业公司承担。

广东省河源市源城区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百七十九条、第一千二百二十九条，《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条规定，判决：

一、被告某实业公司于判决生效之日起三十日内将安装在原告戴某某居住的102号房屋楼下的水泵房采取隔声降噪措施，使原告戴某某居住的102号房屋的环境噪声降至《社会生活环境噪声排放标准》规定的标准限值35分贝以下；

二、被告某实业公司应于本判决生效后十日内向原告戴某某支付精神损害抚慰金5000元、鉴定费1500元；

三、驳回原告戴某某的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

【法官后语】

噪声污染，是指超过噪声排放标准或者未依法采取防控措施产生噪声，并干扰他人正常生活、工作、休息等。《中华人民共和国民法典》第一千二百二十九条明确规定，因污染环境、破坏生态造成他人损害的，侵权人应当承担侵权责任。与本案相关的《社会生活环境噪声排放标准》对居民居住环境噪声的标准有明确规定，但在实践中，个别开发商为追求利益最大化，在建设过程中忽视隔音措施的重要性，噪声超标时有发生，严重影响居民的日常生活及休息。本案开发商在建设商品房时，未对住宅建筑及配套设施尽到保障义务，导致在案涉位置建设水泵房对业主产生噪声污染，不仅影响居民的日常生活和身心健康，也暴露出城市建设中隔音措施的不足。本案以《中华人民共和国民法典》确定的“绿色原则”为指引，通过查明事实、标准适用、价值判断、结果检视矫正“四步法”，做好各方利益的平衡与保障，以法治守护绿色发展维护人民安宁。

本案法律适用的难点在于如何正确认定相关主体的责任及判定责任承担方

式。首先，在事实查明方面，通过司法鉴定结合日常生活经验法则，可认定案涉噪声已经足以影响业主的生活安宁。基于某实业公司是房产开发商及案涉水泵安装地点选定者的事实，可认定其对水泵的安装有采取隔音防噪措施的义务，且该义务系伴随水泵设置地点的选定而产生，不能简单通过房屋买卖合同、物业服务合同而转移给业主或物业公司。其次，在标准适用方面，基于目前缺乏住宅楼内水泵运行噪声评价标准的现实情况，本案判决参照适用《社会生活环境噪声排放标准》，认定案涉住宅楼内水泵运转声音干扰他人正常生活、工作和学习并超过国家规定的环境噪声排放标准，构成噪声污染，具有合理性。再次，在价值判断方面，涉及公共利益的行为必须合法，涉及私人利益的行为以合理为底线。对两种均合法但是却存在冲突的利益进行衡量时，既不能为了单纯保护私人利益而牺牲社会整体利益、公共利益，也不宜简单以“小区集体利益”否决业主个体利益。具体到本案，系因开发商过错导致噪声超标侵权，应独自承担侵权责任，不能以其案涉设施服务于小区整体利益而免责。最后，进行结果检视。在具体责任承担方式上，若采取移走水泵的方式会影响业主的正常用水，造成社会资源和利益的巨大浪费和严重损失。综上，本案采取“赔偿损失+整改”思路，判决开发商向原告支付精神损害抚慰金并承担鉴定费，同时要求开发商对水泵房采取隔声降噪措施，将环境噪声降至《社会生活环境噪声排放标准》规定的标准限值35分贝以下，

本案的裁判思路对于如何评判住宅楼内附属设施的噪声超标、小区公共设施侵权的责任认定与承担，具有一定的参考价值，对于维护人民群众宁静生活的权益，警示和督促开发商关注噪声和业主居住环境质量问题，自觉承担生态环境保护社会责任，具有较好的示范引导作用。

编写人：广东省河源市源城区人民法院 陈淑珍
广东省河源市中级人民法院 张遥

